

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2861/2535

นางสาว บำรุง จัตร มงคล ชาติ
นาย สุเทพ จัตร มงคล ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ฎีกาของจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องผิดพลาด
อย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 249.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาทกับให้ชำระค่าเช่าและค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าไม่ได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ
และขาดนัดพิจารณา

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวแต่เพียงว่า หากจำเลยเข้ามาต่อสู้คดีมีทางชนะได้ เป็นข้ออ้างลอย ๆ ไม่ได้แสดงเหตุโดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ถือไม่ได้ว่าได้แสดงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นโดยละเอียดชัดแจ้งเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง จำเลยฎีกาว่า ที่ดินแปลงที่โจทก์ฟ้องขับไล่เป็นของบิดามารดาจำเลย ซึ่งซื้อมาจากเพื่อนบ้านเมื่อปีพ.ศ. 2508 และได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา จำเลยไม่ได้อยู่ในที่ดินและไม่ได้เข้าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์สัญญาเช่าโจทก์ทำขึ้นเองโดยปลอมลายมือชื่อของจำเลย ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยเป็นการปิดโอกาสไม่ให้จำเลยได้ต่อสู้คดีโจทก์ ดังนี้เห็นว่าฎีกาของจำเลยดังกล่าวมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไร จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ